

מסורת הש"ס

(א) לקמן ק' גיטין נב: ג"מ קה: (ב) [לקמן פסא:]; (ג) גיטין לד: כ"ז ה: ג. ועיי' מוסי' כ"ז ה: ד"ה לע"ג]; (ד) שנוטע מה: (ה) שם מה. ערסין כב: (ו) [נפול להלן]; (ז) [לעיל פו:]; (ח) דף מה:,



הגהות הב"ח

(א) גמ' ר' זכאי נמר עוקף וכו' וזין דנקי נדר מנכסי: (ב) שם עד א' מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשנוטה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים והנפרעת שלא בפניו לא כלי': (ג) שם כילד מכל בדר נכסיו:



מוסף רש"י

הובא בסוף החסכת.



תוספות רי"ד

ה"ז משביעה כ"ז שירצה לא הושיבה חנוניה ולא מנה אפטרופא אין יכול להשביעה ר"א אומר אע"פ שלא הושיבה חנוניה ולא מנה אפטרופא משביעה כ"ז שירצה שאין לך אשה שלא נעשת אפטרופאית שעה א' בחיי בעלה על פלכה ועיסתה: א"ל אין אדם דר עם נחש בכפפה ואין ה'ל' כו' אליעזר דקיל' יחל ורבים הלכה כרבים. (ופי' הרב שאע"פ שא"י להשביעה על פ"ו אם משביע' על האפטרופא' ועל התנונית יכול לגלות עלי' גם על פ"ו) יירשלמי שברה כלים מה את עבדה לה כש"ח או כש"ח אמרה מסתברא אפי' כש"ח [אניה] אם כך אין אתה אומר אין שלום לעולם בביית: מתינ' כתב לה נדר ושביעה א"ל עליו א"י להשביעה אבל משיביע אותה ואת יורשה א"י להשביעה ולא את יורשה" וירשין ועל הבאים ברשותה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת יורשה ואת הבאים ברשותה נדר ושביעה א"ל עליוך וליורשי ולבאים ברשותי עליוך ועל יורשך ועל ה"ב לא הוא ולא יורשי ולא הבאים ברשותו משביעים אותה ואת יורשה ואת הבאים ברשותה. הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחורה לב"ח ולא נעשת אפטרופאית אין הורשין משביעין אותה ואם נעשת [אפטרופא] הירשים משביעים אות' לעתיד לבא ואין משביעין אותה לשבער: כתב לה נדר ושביעה וכו'. ופי' נדר שנודרת יאסרו עלי' כל פירות שבעולם כקום אם נכבתי משבוע כלום כדאמרנן במסכת גיטין (בבבויזקן) [בהשולח] נמנעו מלהשביעה התקין ר"ג הוזק שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצה וגובה כתובתה. א"י להשביעה בגמ' מסיק ששום שבוטה א"י להשביעה בין אם עשאה אפטרופא דהיא רמו עליה בין אם היתה פוגמת כתובתה דתנן לקמן הפוגמת כתובתה ל"ת אלא בשבוטה והשתא דפטרה מן השבוטה שום שבוטה א"י להשביעה ואם גירשה ובאה לגבות כתובתה ממנו תגבה לגבות שבוטה וה"ה אם טוען עליה פרעתין שמן המשביעין לה למלוה. הובא דאמר שטר פרוע הוא שחתה עם אשתו ופטרה מן השבוטה וזיכה לגבות ממנו כתובתה בלא שבוטה. אין יורשי' והבאים ברשותה דהיינו שטר שבוטה דאמר ר"פ בשבועות (תא) האי מאן דאמר שטר פרוע הוא

על אפטרופאית.

פטרה כנתיבה זאת משבועת אפטרופוס אם יושיבה חנונית אבל אם פגמה כתובתה דתנן כמתני'^(א) הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה לא נפטרה מאותה שבועה ע"י תנאי זה

דכי פטר לה משבועה דקא רמי הוא לנפשה לא פטר לה: **על הפוגמת**. וכ"ש משבועת אפטרופאית דמכל שבועה פטרה: **אמרה לשמעאל**. הך התקפתא בשלמא למ"ד כו' אותניה קמיה דרב אשי: **כתוב לי דלא משנעם** לי. ומינא דרמיא אנפשה תבעה ליה פטור כל שבעות: **אתון אהא מתניסו**. להא דרב יהודה ארישא דמתניתין דלא פריש בה בהי שבועה איירי ואפלוגתיה דר"ג וסבירתו דרב יהודה אדר"ג פליג וקשיא לכו: **אין**. אסיפא דמתני' מתניין לה דמיירי בשבועת אפטרופין כהדאי דקמני' ואם נעשית אפטרופאית ודר"ג לאו אפלוגתא דרב יהודה אתמר אלא אפירושא דרישא אתמר ורב מתנא פליג אדרב יהודה כסיפא בהי אפטרופוס קאמר לשעבר אבל בפוגמת כולהו מודו דפטרה דשבועה כהאה לה ע"י נכסיו היא: **שעבר מאי עבדיפס**. כלומר עד מתי קרוי לשעבר דלא אמרינן נכסי דיתמי יניהו ואין תנאי שלו מועיל בהן: **אבל בין מיהא לקבורה**. כבר רמו נכסי קמי יתמי ואין תנאי שלו מועיל בהן שלא ע"י נכסיו בזה לה: **לכרגא**. לפרוע למלך כסף גולגלתא דיתמי: **ולמווני**. מוזן האשה והצנות והיתומים: **ולקבורה**. לקצורת המת או היתומים: **מוציגין**. נכסי דיתמי בלא אכרחא שאין שהות ומתוך לדבר וכו"י לא משבועין על אותה מכירה דא"א שלא תזול ותפסידתן ונמלאת שבועת שקר: **דלא נדר דלא שבעה**. אם כתב לה לשון זה: **נקי נדר: מנקים משבועתא**. מדין שבעה: **נקי נפשוך בשבועתא**. אם יחדון השבעי להם: **אבל מה אעשה**. ללעול יורשין משבועין אותה אם מת הוא והיא נפרעת מהם: **ואיכא דאמרי לה**. להא דאבא שאול בן אימא מרים מתניתא ונולא אמרו לה בלשון שמעתא דלמורא כדאמרן דלמר שמואל משום אבא שאול אלא מתניתא היא ואמר שמואל עלה הלכה ככאז שאול: **בתני' הפוגמת כופסה**. כדמפרש ואזיל כמתניתין **נפסה: לא תפרע**. השאל ונגמ' מפרש טעמא: **עד אחד מעידה נו'**. בגמרא מפרש טעמא: **מנכסים משועבדים**. משום דאי הוה גבי מן הלוי גופיה והוה טעין לוי אשתבע לי דלא פרעתין אמרינן בשבועתא) דמשבועין ליה ואי לא טעין לא טעינן ליה הואיל ונקט שטר' אבל צבציל לקוחות ואין טעינין דלמא אי הוה גבית מן הלוי הוה טעין לך אישתבע לי בשבועה ימנכסים משועבדים כיצד מכר ^(א) נכסיו לאחרים והיא נפרעת בשבועה יושאל בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו מהוה טעמא: ר"ש

כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף וזו ואמר לה התקבלת כתובתך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה יעד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד היתה כתובתה אלף זו ואמר לה התקבלת כתובתך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה ימנכסים משועבדים כיצד מכר ^(א) נכסיו לאחרים והיא נפרעת בשבועה ימנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת בשבועה יושאל בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו מהוה טעמא: ר"ש

כיון דפטרה מן השבוטה א"ל אלא גובה בלא שבוטה. אבל משביע הוא וכו'. פי' אע"פ שהתנה עם אשתו ופטרה מן השבוטה וזיכה לגבות ממנו כתובתה בלא שבוטה. אין יורשי' והבאים ברשותה דהיינו אם מכרה כתובה לאחרים אין יכולים לומר לו אחרי שהתנית עמה לגבות בל"ש גם אנו הבאים מכחה גובה ממך בלא

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות פז.

אָלָא לַמַּד בַּיּוֹ אִיהִי מִי הוּת יִדְעָה דְּמוּתִיב דָּה אַפּוּטְרוּפִיא. ואין להקשות דלדידיה איכא לאוקמי מתניתין כשהיא כבר אפטרופאית ולכן היא תובעת מן הצעל לפוטרה דמאי דוחקין לאוקמא מתני' בשבועת אפטרופאית ולומר דלא מיירי מתני' בכל ענין אפילו לא נעשית עדיין אפטרופאית דסתמא דמילתא שכתב לה בשעה שכונסה: **לְכַרְגָּא** וּלְמוּוֹנִי. פי' צקונטרס לכרגא של יתומים וקשה דמשמע הא לשאר זכרי היתומין מכריזין והא ליתא מדפרין בריש פרק שום היתומין (ערכין כב. וסס) למ"ד אין מקקין לנכסי יתומין אלא לשטר שיש בו ריבית מן המשנה דשום היתומין ל' יום ומכריזין כו' דלמא ההיא הכרה לא לפרוע לצעל חוב אלא כשמוכרים לשאר זכרי יתומין לכן נראה לפרש לכרגא של אשה לפרוע כסף גולגולת שלה כמו שהיה הצעל עושה דצכלל מווי הוא: **[אָפִי' בִּין**

מִיתָה לְקַבְּרוּהָ. מה שפי' צקונטרס שלא זולתה אין נראה דמי"מ תשבע שלא עיכבה משלםס צידה אלא כמו שמפרש צירושלמי שלא תניח מת מוטל ותלך לבית אביה והשתא נמי שפיר דמייתי לכרגא ולמווני ולקבורה דמוציגין בלא אכרחתא משום כבוד המת: **וְלִקְבֹּרוּהָ**. הא לא אכטריך למימר שלא יניח אביהן מוטל בציון עד שישומו ויכריזו אלא אם לוו לצורך קבורה מוציגין לצורך זה המוצ בלא הכרה שלא תהא מכשילו לעמיד: **מִנְכָּסִי יְתוּמִים לֹא תִפְרַע** **אָלָא בשבועה**. תימא אמאי לא הקסה מהך נשנה למ"ד בריש פרק שום היתומים (ערכין כב. וסס) אין מוקקין לנכסי יתומים אא"כ ריבית אוכלת בהן דהך לא הוה מצי לאוקמה כגון שיש ריבית כדמשני אההיא דאין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיזורית ואטווא דמייתי התם וליכא למימר דהך דהכא איכא לאוקמה ציתומים גדולים דא"כ ההיא דאין נפרעין אלא מן הזיזורית אמאי לא מוקי לה דוקא בגדולים אלא דאי ס"ל להש"ס דצכלל ענין איירי ואומר ר"י דודאי דהך דהכא הוה מוקי לה בגדולים דוקא אבל ההיא דאין נפרעין אלא מן הזיזורית לא ניחא ל"י לאוקמה בגדולים דלא נפשוט הא דבעי עלה כהנוקין (גיטין ג.) יתומים דאמרו דאין נפרעין אלא מן הזיזורית קטנים או אפילו גדולים: **מִכְּשָׁיִם** הא דתנן כהשולח (גיטין דף לד: וסס) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה ופרין מצי איריא אלמנה כו' ומשני דאלמנה אכטריך ליה משום חינוא והשתא אמאי אכטריך למיתני הא תנינא וזה הכא ולעיל (דף פד.) נמי גבי היה עליו כתובת אשה וצע"ח טון שכולן זריכין שבעה וי"ל דאכטריך למיתני התם דלא תוקמה מתניתין דהכא בגרושה אבל באלמנה לא תבעי שבעה משום חינוא ואע"ג דגרושה צעיא נמי חן כדאמר לקמן בפרק אלמנה (דף פז: וס"מ) לא צעיא חן כמו אלמנה והא לא תקשי מתניתין דהכא אמאי אכטריך למתני דהכא תנא לה כדאי הך דאין נפרעין אלא בשבועה:

מהך נשנה למ"ד בריש פרק שום היתומים (ערכין כב. וסס) אין מוקקין

לנכסי יתומים אא"כ ריבית אוכלת בהן דהך לא הוה מצי לאוקמה כגון שיש ריבית כדמשני אההיא דאין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיזורית ואטווא דמייתי התם וליכא למימר דהך דהכא איכא לאוקמה ציתומים גדולים דא"כ ההיא דאין נפרעין אלא מן הזיזורית אמאי לא מוקי לה דוקא בגדולים אלא דאי ס"ל להש"ס דצכלל ענין איירי ואומר ר"י דודאי דהך דהכא הוה מוקי לה בגדולים דוקא אבל ההיא דאין נפרעין אלא מן הזיזורית לא ניחא ל"י לאוקמה בגדולים דלא נפשוט הא דבעי עלה כהנוקין (גיטין ג.) יתומים דאמרו דאין נפרעין אלא מן הזיזורית קטנים או אפילו גדולים: **מִכְּשָׁיִם** הא דתנן כהשולח (גיטין דף לד: וסס) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה ופרין מצי איריא אלמנה כו' ומשני דאלמנה אכטריך ליה משום חינוא והשתא אמאי אכטריך למיתני הא תנינא וזה הכא ולעיל (דף פד.) נמי גבי היה עליו כתובת אשה וצע"ח טון שכולן זריכין שבעה וי"ל דאכטריך למיתני התם דלא תוקמה מתניתין דהכא בגרושה אבל באלמנה לא תבעי שבעה משום חינוא ואע"ג דגרושה צעיא נמי חן כדאמר לקמן בפרק אלמנה (דף פז: וס"מ) לא צעיא חן כמו אלמנה והא לא תקשי מתניתין דהכא אמאי אכטריך למתני דהכא תנא לה כדאי הך דאין נפרעין אלא בשבועה:

מכסי יתומים ואם היתה אפטרופא בכסי בעלה יכולים להשביעה שלא גולה את אביהן באווראפטרופוסות וכ"ש אם

טוענים עליה שפרענן שחיבת לישבע וכן אם מתה היא ולא הספיקה לגבות כתובה מהן ובאים יורשיה לגבות מהן משביעין אותם שבוטת הירושין שלא פקדנו אמנו. ובפ' כל הנשבעין (דף קסו) מקשה תלמודא מהכא למ"ד אין אדם מוריש שבוטה לבניו.
אתם שבוטת הירושין

פז.

עין משפט
נר מצוה

בד א מיי פ"ט מהל' שותפין הלכה ד טו"ש"ע אה"ע סימן לח סעיף ה:
ב ב מיי פ"ב מהל' אשות הלכה ט"ז ופי"ח הלכה כ ופי"ב מהל' מלוה ה' יא סמג עשין מח וד ו' טו"ש"ע אה"ע סי' ע סעיף כה ופי' קד סעיף ג ופי' קיב סעיף ו וטו"ש"ע ח"מ סי' קט סעיף ג:

בז ד מיי פט"ו סס ה' ד הלכה יט טו"ש"ע אה"ע סימן לח סעיף ו:

בז ד מיי פט"ו סס ה' ד הלכה יט טו"ש"ע אה"ע סי' לו סעיף ז וטו"ש"ע ח"מ סי' פד סעיף א:
בזח מיי סס ופט"ו מהל' אשות הלכה טו טו"ש"ע אה"ע סי' קט סעיף ח וז"מ סס סעיף ה:

בזח מיי פט"ו מהל' אשות ה' כ ופי"ב מהלכות מלוה הלכה י טו"ש"ע אה"ע סס סעיף ט וז"מ סי' לח סעיף ט ופי' קיד סעיף ד:

ג ד מיי פט"ו מהל' אשות ה' יט ופי"ד מהל' מלוה הלכה א סמג סס טו"ש"ע אה"ע סס סעיף א וטו"ש"ע ח"מ סי' קח סעיף ג וז:
גח מיי פט"ו מהל' אשות הלכה טז ופי"ג מהל' מלוה ה' א ופי"ד סס סס סעיף ט וטו"ש"ע אה"ע סס סעיף א:



תוספות רי"ד (המשך)

שבועה כאשר התנית עמה שהוא א"ל לאשתי עשיתי זה הבכור שתגבה ממני בלא שבועה אבל לכם איני חפץ לישות בכור זה ואין תנאי האשה מועיל לא ליורשי' ולא ללקוחות הבאים מכחה. אלא אם באין יורשי' לגבות כתובתה ממנו כגון שגירשה ולא הספיקה לגבות כתובתה עד שמתה או שמכרתה לאחרים ובאים לחובענו יכול הוא להשביען בכל ענין שפוגלת עליהן שבעה שאם אומר להם פרעתי אתכם והן פוגגין כתובתן לא פרעתו כי"א כך וכן נשבעין כדון הפגום שטרו ואם טוענין כי לא פרעתו כלום נשבעין כדון דריש. ואם טוען עליהם כי פרעתי אתכם או אמכם גולתני כשמיניתיהם אפטרופוס על נכסי נשבעים לו שבוטת הירושים שלא פקדנו בשעת מיתתה ולא אמרה לנו מקודם לכן ולא מצאונו בין שטורחי ששטר כתובת' פרוע וגם הלקוחות נשבעין כגון שגירשה שלא פקדנו ולא אמרה לנו ששטר כתובתה פרוע ואם נדר ושבוטה אחר: נדר ושבוטה אין לי עליוך ועל יורשך וכו'. פי' אע"פ שהתנה עם אשתו ופטרה מן השבוטה וגם פטר יורשי' והבאים ברשותה התנאי הזה אינו מועיל אלא כשבאים לגבות ממנו אבל אם מת הוא ונפלו נכסיו לפני הירושים והוא באה לגבות כתובתה מן הירושין אין תנאי אביהן מועיל לה ולא מציא למימר אתם מכח אביכם באים והרי אביכון פטרי וכמו שלא הי' הוא רשאי להשביעני כך אין אתם רשאין להשביעני אלא אומרים לה תגבה הזה לא הועיל אלא כשהיו הנכסים בידו אבל עכשיו שבאו ברשותנו אינו מועיל תנאי אלא אנו יכולים להשביעך שלא פרעך אבינו כדון כל אלמנה הבאה ליפרע